

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, tres de agosto de dos mil veintiséis.

Atendido el estado de la causa y lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 del Decreto Ley N° 211, se recibe la causa a prueba por el término de veinte días hábiles, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos:

- 1) Estructura, funcionamiento, características y condiciones de competencia en el o los mercados en que incidirían las conductas imputadas en autos, desde 2023 hasta la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 24 de enero de 2026.
- 2) Hechos y circunstancias que habrían justificado el alza de tarifas por derecho de uso de losa aprobada por el Consejo Municipal de Puerto Montt el 21 de octubre de 2025. Efectos actuales y potenciales en la competencia.
- 3) Efectividad de que Inmobiliaria del Pacífico S.A. ha impuesto a las demandantes condiciones contractuales unilaterales, operando con contratos vencidos o informales y no escriturados, modificando reglas de uso del terminal sin acuerdo previo, reasignando andenes y horarios y estableciendo cobros adicionales no contemplados en la concesión original. En la afirmativa, hechos y circunstancias relativos a dichas prácticas y efectos actuales o potenciales en la competencia.
- 4) Circunstancias que incidirían en una eventual sanción.

Notifíquese por cédula a costa de la parte interesada.

Rol C N° 544-26

Certifico que, con esta fecha, se incluyó en el estado diario la resolución precedente, y que la ministra María de la Luz Domper Rodríguez no firma, por no contar con los medios electrónicos para ello.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales, Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. María de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo



4D2D964D-2129-4E4D-B53B-1C3D0ED3AAB6

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.